



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

così composto

Dott. MARTA IENZI

Presidente

Dott. CRISTINA CAMBI

Giudice

Dott. VALERIA CHIRICO

Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

sulla domanda congiunta di divorzio" iscritta al R.G. 33480/2022, proposta, a seguito di mutamento del rito, da

Parte_1

rappresentata e difesa dall'Avv. FROIO GIUSEPPE

E

Con

Parte_2

rappresentato e difeso dall'Avv. ZOLI ELISABETTA

con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma;

Viste le note congiunte di trattazione scritta in data 22.2.2023, depositate in data 28.2.2023, con cui le parti hanno congiuntamente chiesto il mutamento del rito da giudiziale in congiunto alle seguenti condizioni: "a) le figlie minori Per_1 e Persona_2 sono affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori e collocate prevalentemente presso l'abitazione della mamma sig.ra Parte_1 sita in Roma (Rm) – Località Vitinia alla Via Castel Guelfo,41/A interno 3; b) la casa coniugale in Roma (Rm) – Località Vitinia alla Via Castel Guelfo,41/A interno 3, di proprietà della sig.ra Parte_1 resterà in uso alla stessa; c) Ognuno dei coniugi essendo in attualità lavorativa e, quindi, economicamente autosufficiente, provvederà autonomamente al proprio mantenimento; d) il sig. Parte_3 verserà alla sig.ra Parte_1 [...] a titolo di mantenimento ordinario in favore delle figlie minori Per_1 e Persona_2 la somma complessiva di € 600,00 (seicento/00) mensili, da rivalutare secondo l'indice Org_1 a decorrere dal secondo anno. Corrisponderà, inoltre, il 50% delle spese straordinarie previste come da protocollo d'intesa del 17.12.14 Tribunale di Roma/Foro Avvocati, preventivamente concordate. L'importo sarà versato entro il giorno 05 (cinque) di ogni mese tramite bonifico sul conto corrente alla stessa intestato. Le spese straordinarie, entro il

giorno 05 (cinque) del mese successivo; e) Ciascun genitore avrà diritto di ottenere dall'altro il pagamento della quota spettante per le spese straordinarie sostenute come sopra entro il giorno 5 (cinque) del mese successivo tramite bonifico sul conto corrente alle coordinate che verranno indicate. f) quanto alla frequentazione delle figlie minori Per_1 e Persona_2 e, salvo diversi accordi, il sig. Parte_3 dispone che il padre veda e tenga con sé le figlie minori, in difetto di diverso accordo, con le seguenti modalità: a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola; un periodo di un mese non consecutivo durante le vacanze estive, per periodi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno e, in difetto di accordo, a settimane ed anni alterni dal 1 luglio al 31 agosto; durante le festività di Natale per una settimana, comprendente ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno; tre giorni nel periodo pasquale, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta; il giorno dei rispettivi compleanni ed i giorni della festa della mamma e del papà; ad anni alterni il pomeriggio o la sera del compleanno delle figlie. Ogni altra festività sarà vissuta coi genitori in modo equo, alternato e previo accordo; g) il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé le figlie minori Per_1 e Persona_2 quando vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle medesime e previo preavviso, anche telefonico, di almeno 24 ore alla madre; h) i viaggi all'estero sono consentiti su consenso espresso dell'altro genitore; i) ogni ulteriore rapporto economico è già stato definito prima d'ora dai coniugi, e, quindi, fatto salvo quanto dinanzi stabilito, null'altro hanno reciprocamente a chiedersi e/o a pretendere j) ogni accordo tra i genitori che dovesse esulare da quanto scritto o specificare quanto scritto (a titolo esemplificativo, accordi relativi a spese straordinarie, festività, necessità varie e via dicendo) dovrà essere tra le parti preso per iscritto, via mail o messaggio cellulare entro congruo termine (si rinvia, anche a tal proposito, all'accordo Tribunale di Roma / Foro Avvocati del 2014). k) I coniugi si rilasciano il nullaosta per il rilascio e il rinnovo del passaporto.”;

dato atto che è stato disposto il mutamento del rito;

poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;

ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate;

P.Q.M.

pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto dalle parti in ROMA, in data 3.9.2005, trascritto nei registri di matrimonio dell' Organizzazione_2 del comune di ROMA, dell'anno 2005, al N. 00597, Parte II, Serie A05 , alle condizioni di cui alle note congiunte di trattazione scritta in data 22.2.2023, depositate in data 28.2.2023, riportate in parte motiva; ordina l'annotazione come per legge.

Così deciso in Roma il 16.6.2023

IL GIUDICE ESTENSORE

Dott.ssa Valeria Chirico

IL PRESIDENTE

dott.ssa Marta Ienzi